



PUTUSAN

Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donny als Donkray;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebon Kosong II/ 235 Rt. 014 Rw. 001 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Donny als Donkray ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa dalam persidangan di damping oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H, Dkk, Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum "Posbakumadin" Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Januari 2025 Nomor 875/Pid.sus/2024/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONNY Als DONKRAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONNY Als DONKRAY** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastic klip kecil yang masing-masing di dalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram,
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - 1 (satu) bundle plastik klip kosong
 - 1 (satu) handphone advan

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa DONNY Als DONKRAY** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yamelalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DONNY Ais DONKRAY**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kobon kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Advan milik Terdakwa, lalu Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan apakah persediaan narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa masih ada, dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut sudah mau habis, selanjutnya Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terddakwa menunggu karena Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) akan mengirimkan narkotika jenis shabu lagi kepada Terdakwa untuk dijual Terdakwa, atas perkataan Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sudah sering menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual Terdakwa, dan pembayaran atas penjualan narkotika tersebut akan diberikan Terdakwa apabila narkotika dimaksud sudah habis terjual, tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan akan ada pengemudi ojek online yang akan datang menjumpain Terdakwa dan memberikan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Kebon kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, sesampainya di sana sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kobon kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda, Terdakwa bertemu dengan pengemudi ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa paket yang berisi narkoba jenis shabu dari Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), setelah menerima paket tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan melihat isinya berupa narkoba jenis shabu sebanyak $\pm$ 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan daun ganja kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (Enam koma dua puluh) gram sebagai bonus pembelian narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yang berisi masing-masing sebanyak 1 (satu) gram, selain itu Terdakwa juga membaginya menjadi beberapa paket ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah membaginya Terdakwa menjual paket-paket narkoba jenis shabu ke beberapa orang pembeli atau pengguna narkoba jenis shabu yang dilakukan di Jalan Kobon kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda, namun pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jln. Kebon kosong II/235 RT. 014 RW. 001 Kel. Kebon Kacang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polsek Kemyoran yaitu saksi saksi TOPAN MEIDIKA. P, saksi M. NURUL HUDA dan saksi GALIH PUJO PANGESTU yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan dari atas kasur dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip kecil yang masing-masing di dalamnya berisi crystal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (Dua koma lima puluh dua) gram serta 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (Enam koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundle plastic klip kosong serta 1 (satu) handphone

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Advan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 30 Oktober 2024 No. LAB : 5308/NNF/2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8915 (Nol koma delapan ribu sembilan ratus lima belas) gram
 - b. 4 (Empat) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6018 (Nol koma enam ribu delapan belas) gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,1800 (Lima koma seribu delapan ratus) gram

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **DONNY Ais DONKRAY**, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Kebon kosong II/235 RT. 014 RW. 001 Kel. Kebon Kacang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Advan milik Terdakwa, lalu Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan apakah persediaan narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa masih ada, dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut sudah mau habis, selanjutnya Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa menunggu karena Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) akan mengirimkan narkotika jenis shabu lagi kepada Terdakwa untuk dijual Terdakwa, atas perkataan Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sudah sering menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang).

Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan akan ada pengemudi ojek online yang akan datang menjumpai Terdakwa dan memberikan narkotika yang dimaksud oleh Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Kebon kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, sesampainya di sana sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kebon kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda, Terdakwa bertemu dengan pengemudi ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa paket yang berisi narkotika jenis shabu dari Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), setelah menerima paket tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat isinya berupa narkoba jenis shabu sebanyak $\pm$ 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yang berisi masing-masing sebanyak 1 (satu) gram, selain itu Terdakwa juga membaginya menjadi beberapa paket ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah membaginya Terdakwa menjual paket-paket narkoba jenis shabu ke beberapa orang pembeli atau pengguna narkoba jenis shabu yang dilakukan di Jalan Kebon Kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda, namun pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jln. Kebon Kosong II/235 RT. 014 RW. 001 Kel. Kebon Kacang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polsek Kemyoran yaitu saksi saksi TOPAN MEIDIKA. P, saksi M. NURUL HUDA dan saksi GALIH PUJO PANGESTU yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari atas kasur dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip kecil yang masing-masing di dalamnya berisi crystal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (Dua koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundle plastic klip kosong serta 1 (satu) handphone merk Advan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 30 Oktober 2024 No. LAB : 5308/NNF/2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8915 (Nol koma delapan ribu sembilan ratus lima belas) gram
 - b. 4 (Empat) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,6018 (Nol koma enam ribu delapan belas) gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **DONNY AIS DONKRAY**, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Kebon kosong II/235 RT. 014 RW. 001 Kel. Kebon Kacang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Advan milik Terdakwa, lalu Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan apakah persediaan narkotika yang ada pada Terdakwa masih ada, dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut sudah mau habis, selanjutnya Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan agar Terdakwa menunggu karena Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) akan mengirimkan narkotika jenis shabu lagi kepada Terdakwa untuk dijual Terdakwa, atas perkataan Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sudah sering menerima narkotika dari Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan akan ada pengemudi ojek online yang akan datang menjumpai Terdakwa dan memberikan narkoba yang dimaksud oleh Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Kebon kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, sesampainya di sana sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kebon kosong Gg II RT 01 RW 01, Kel. Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Musholah Nurul Huda, Terdakwa bertemu dengan pengemudi ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa paket yang berisi narkoba jenis ganja dari Sdr. NOVAL (Belum tertangkap dan masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), setelah menerima paket tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan melihat isinya berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan daun ganja kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (Enam koma dua puluh) gram, namun pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jln. Kebon kosong II/235 RT. 014 RW. 001 Kel. Kebon Kacang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polsek Kemayoran yaitu saksi saksi TOPAN MEIDIKA. P, saksi M. NURUL HUDA dan saksi GALIH PUJO PANGESTU yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan dari atas kasur dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (Enam koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundle plastic klip kosong serta 1 (satu) handphone merk Advan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 30 Oktober 2024 No. LAB : 5308/NNF/2024, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,1800 (Lima koma seribu delapan ratus) gram

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Topan Meidika P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi M. NURUL HUDHA dan GALIH PUJO PANGESTU. Saat ditangkap terdakwa saat itu sedang duduk didalam kamarnya, setelah Sdr, M NURUL HUDHA bersama Sdr. GALIH PUJO PANGESTU melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dengan disaksikan serta diawasi oleh saksi, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik Klip bening yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastic klip kecil yang masing - masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua not) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bundle plastik klip kosong serta 1 (satu) handphone advan yang sebelumnya diletakan di diatas Kasur oleh Terdakwa. Yang semua Barang bukti tersebut diambil dan diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada saksi dan rekan saksi yang menangkap;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada sebuah rumah yang beralamatkan di Kebon Kosong II/ 235 Rt. 014 Rw. 001 Kei. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, atas infotmasi tersebut saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



bersama rekan yaitu M NURUL HUDA dan GALIH PUJO PANGESTU melakukan penyelidikan ke daerah dimaksud, selanjutnya saksi beserta rekan saksi NURUL HUDA dan GALIH PUJO PANGESTU menuju ke rumah yang beralamatkan di Kebon Kosong II/ 235 Rt. 014 Rw. 001 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menangkap seorang laki-laki terduga pelaku penjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian diketahui dengan mengaku bernama DONNY ALS. DONKRAY, Adapun pada saat dilakukan penggedahan terhadap badan Terdakwa dapat ditemukan barang/benda yang diakui milik terdakwa dan selanjutnya dapat disita sebagai barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastic klip kecil yang masing - masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bundle plastik klip kosong serta 1 (satu) handphone advan yang sebelumnya diletakan di diatas Kasur oleh Terdakwa. Kesemua Barang bukti tersebut diambil dan diserahkan oleh Terdakwa DONNY ALS. DONKRAY kepada polisi yang menangkap, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran guna proses lebih lanjut

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut didapat berawal pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mengaku dihubungi oleh Sdr. NOVAL (DPO) dan menanyakan narkotika jenis sabu apakah masih ada persediaan, kemudian dijawab terdakwa "SUDAH MAU ABIS" kemudian Sdr. NOVAL (DPO) menjawab "YAUDAH TUNGGU", kemudian sekira jam 18.45 WIB terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang dikirimkan oleh Sdr. NOVAL (DPO) dengan menggunakan jasa kirim barang GOSEND di samping Mushallah NURUL HUDA, setelah paket terdakwa terima kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan paket tersebut kemudian terdakwa buka dan ditimbang berisi Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastic klip yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja., lalu setelah paket tersebut dibuka kemudian Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram oleh terdakwa dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket seberat masing - masing 1 (satu) gram. Kemudian terdakwa pecah lagi menjadi beberapa paketan kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual ke konsumen/pengguna;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika sabu tersebut mau dijual kembali kepada orang yang memesan
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah ada yang laku terjual kepada pembeli dengan harga paketan 100.000 (seratus ribu rupiah) s/d $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkotika dari saudara noval (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa juga mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa keuntungan uang dari penjualah Narkoloka jenis sabu tersebut karena seliap pakelan 1 (satu) gram adalah Rp. 100.000 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan juga mendapatkan narkotika gratis untuk dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersikap Kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Galih Pujo Pangestu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi M. NURUL HUDA dan TOPAN MEIDIKA P. Saat ditangkap terdakwa saat itu sedang duduk didalam kamarnya, setelah Sdr, M NURUL HUDA bersama Sdr. TOPAN MEIDIKA P melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dengan disaksikan serta diawasi oleh saksi, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik Klip bening yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastic klip kecil yang masing - masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua not) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bundle plastik klip kosong serta 1 (satu) handphone advan yang sebelumnya diletakan di diatas Kasur oleh Terdakwa. Yang semua Barang bukti tersebut diambil dan diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada saksi dan rekan saksi yang menangkap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada sebuah rumah yang beralamatkan di Kebon Kosong II/ 235 Rt. 014 Rw. 001 Kei. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saya bersama rekan saksi yaitu M NURUL HUDA dan TOPAN MEIDIKA P melakukan penyelidikan ke daerah dimaksud, setelah saya bersama Sdr. M NURUL HUDA dan Sdr. TOPAN MEIDIKA P memperoleh data data yang cukup akurat dan mengetahui lokasi rumah yang sering dijadikan tempat bertransaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi beserta rekan saksi NURUL HUDA dan TOPAN MEIDIKA P menuju ke rumah yang beralamatkan di Kebon Kosong II/ 235 Rt. 014 Rw. 001 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menangkap seorang laki- laki terduga pelaku penjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian diketahui dengan mengaku bernama DONNY ALS. DONKRAY, Adapun pada saat dilakukan penggedahan terhadap badan Terdakwa dapat ditemukan barang/benda yang diakui milik terdakwa dan selanjutnya dapat disita sebagai barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) plastik Klip bening yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastic klip kecil yang masing - masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bundle plastik klip kosong serta 1 (satu) handphone advan yang sebelumnya diletakan di diatas Kasur oleh Terdakwa. Kesemua Barang bukti tersebut diambil dan diserahkan oleh Terdakwa DONNY ALS. DONKRAY kepada polisi yang menangkap, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran guna proses lebih lanjut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut didapat berawal pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mengaku dihubungi oleh Sdr. NOVAL (DPO) dan menanyakan narkotika jenis sabu apakah masih ada persediaan, kemudian dijawab terdakwa "SUDAH MAU ABIS" kemudian Sdr. NOVAL (DPO) menjawab "YAUDAH TUNGGU", kemudian sekira jam 18.45 WIB terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang dikirimkan oleh Sdr. NOVAL (DPO) dengan menggunakan jasa kirim barang GOSEND di samping Mushallah NURUL HUDA, setelah paket terdakwa terima kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan paket tersebut kemudian terdakwa buka dan ditimbang berisi Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan 1 (satu) plastic klip yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja., lalu setelah paket tersebut dibuka kemudian Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram oleh terdakwa dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket seberat masing - masing 1 (satu) gram. Kemudian terdakwa pecah lagi menjadi beberapa paketan kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dijual ke konsumen/pengguna;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika sabu tersebut mau dijual kembali kepada orang yang memesan
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah ada yang laku terjual kepada pembeli dengan harga paketan 100.000 (seratus ribu rupiah) s/d $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkotika dari saudara noval (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa juga mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa keuntungan uang dari penjualah Narkoloka jenis sabu tersebut karena seliap pakelan 1 (satu) gram adalah Rp. 100.000 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan juga mendapatkan narkotika gratis untuk dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersikap Kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Kebon Kosong II/ 235 Rt. 014 Rw. 001 Kei. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang seorang diri didalam kamar rumah , setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip bening yang didalamnya terdapat: 5 (lima) plastic klip kecil yang masing - masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram serta 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



timbangan elektrik dan 1 (satu) bundle plastik klip kosong serta 1 (satu) handphone advan yang sebelumnya kesemua barang tersebut terdakwa letakan diatas Kasur didalam kamar rumah yang terdakwa huni.

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastlk Klip bening yang didalamnya terdapat: 5 (lima) plastic klip kecil yang masing - masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) plastlk klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika Jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bundle plastlk klip kosong serta 1 (satu) handphone advan yang dapat disita oleh polisi yang menangkap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu dan ganja tersebut dari saudara Noval (DPO);
- Bahwa caranya terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOVAL (DPO) ke no. hp terdakwa, kemudian terdakwa dikirimkan narkotika itu oleh Sdr. NOVAL (DPO) dengan menggunakan jasa kirim barang GOSEND di samping Mushallah NURUL HUDA, setelah paket terdakwa terima terdakwa kembali ke rumah dan paket tersebut kemudian saya buka dan saya timbang;
- Bahwa terdakwa sudah sering memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. NOVAL (DPO) dengan cara membeli dan yang terakhir kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 18.45 WIB di samping Musholah NURUL HUDA didaerah Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Adapun saya mengetahui bahwa Sdr. NOVAL (DPO) adalah seorang penjual Narkotika jenis Sabu karena sebelumnya saya sudah mengenal dengan NOVAL (DPO) adalah adek kandung terdakwa;
- Bahwa keuntungan uang dari penjualah Narkotoka jenis sabu tersebut karena setiap paketan 1 (satu) gram adalah Rp. 100.000 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah. Adapun keuntungan lain yang dapat terdakwa peroleh yaitu saya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa biasanya orang yang mau memesan narkotika kepada saya akan mengirimkan atau menghubungi saya melalui telephone atau WA, lalu setelah ada kesepakatan mengenai dimana tempat bertemunya dan jika sudah sepakat saya dan orang yang akan memesan akan bertemu di tempat yang sudah disepakati;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya narkoba itu ada yang melalui cash langsung ke terdakwa dan ada pula yang Transfer ke nomor rekening istri terdakwa;
- Bahwa system pembayaran atas Narkoba jenis Sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. NOVAL (DPO) ialah apa bila narkoba tersebut terjual kepada konsumen/ pengguna, kemudian uang hasil penjualan langsung terdakwa transfer ke Nomor DANA (085770418906) atas nama ANDI FIRDAUS dan saya sudah beberapa kali melakukan pembayaran;
- Bahwa yang terdakwa ketahui, saat ini Sdr. NOVAL (DPO) berada di dalam LAPAS Guning Sindur Bogor Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari orang lain selain dari Sdr. NOVAL (DPO);
- Bahwa Uangnya hasil keuntungannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saya bersikap kooperatif;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastic klip kecil yang masing – masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram,
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) bundle plastik klip kosong
- 1 (satu) handphone advan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan oleh Terdakwa sendiri

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Kebon Kosong II/ 235 Rt. 014 Rw. 001 Kei. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat: 5 (lima) plastic klip kecil yang masing - masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram serta 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bundle plastik klip kosong serta 1 (satu) handphone advan
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. NOVAL (DPO) dengan cara membeli dan yang terakhir kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 18.45 WIB di samping Musholah NURUL HUDA didaerah Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan menggunakan jasa kirim barang GOSEND di samping Mushallah NURUL HUDA,
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah ada yang laku terjual kepada pembeli dengan harga paketan 100.000 (seratus ribu rupiah) s/d $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkotika dari saudara noval (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa juga mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa keuntungan uang dari penjualah Narkoloka jenis sabu tersebut karena seliap pakelan 1 (satu) gram adalah Rp. 100.000 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan juga mendapatkan narkotika gratis untuk dikonsumsi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur "setiap orang":**

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggung-jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DONNY ALS DONKRAY di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini.

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana sebagai mana dakwaan Kesatu atau tidak, maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum" selain itu, unsur

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



“melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Kebon Kosong II/ 235 Rt. 014 Rw. 001 Kei. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat: 5 (lima) plastic klip kecil yang masing - masing didalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram serta 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bundle plastik klip kosong serta 1 (satu) handphone advan

Menimbang, bahwa Kristal putih yang ditemukan pada terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 30 Oktober 2024 No. LAB : 5308/NNF/2024, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr NOVAL (DPO) pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 18.45 WIB di samping Musholah NURUL HUDA didaerah Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan menggunakan jasa kirim barang GOSEND ;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu-sabu sudah ada yang laku terjual kepada pembeli dengan harga paketan 100.000 (seratus ribu rupiah) s/d $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah;

Menimbang bahwa keuntungan uang dari penjualah Narkoloka jenis sabu tersebut karena seliap pakelan 1 (satu) gram adalah Rp. 100.000 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan juga mendapatkan narkotika gratis untuk dikonsumsi terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dari NOVAL melalui jasa GOSEND menurut majelis termasuk sebagai perbuatan menerima Narkotika golongan I dan Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tanpa hak karena bertentangan dengan pasal 6

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf a Jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan maka ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik Klip bening yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastic klip kecil yang masing-masing di dalamnya berisi cristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram,



- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) bundle plastik klip kosong
- 1 (satu) handphone advan

Dirampas untuk dimusnahkan kecuali Handphone karena mempunyai nilai ekonomis maka di rampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY ALS DONKRAY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) **Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik Klip bening yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastic klip kecil yang masing-masing di dalamnya berisi cristal putih diduga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,52 (dua koma lima dua) gram;

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,20 (enam koma dua nol) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bundle plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone advan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brian Oktavia Firnando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brian Oktavia Firnando, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst